

기술이전 계약서(실시권)

■ 계약명 : _____

2014년 00 월 00 일

계약당사자

‘갑’

주소 : 서울시 광진구 능동로 120

기관 : 건국대학교 산학협력단

대표 : 단장 서 정 향 (인)

연구개발책임자 : (인)

담당자 :

연락처 :

‘을’

주소 :

상호 :

대표 : (인)

담당자 :

연락처 :

○○대학교 산학협력단(이하 “갑”이라 한다)와 (주)○○○(이하 “을”이라 한다)은 (갑)이 개발한 “○○○기술”을 (을)이 실시함에 있어 다음과 같이 계약을 체결한다.

제 1 조 (용어의 정의)

본 계약서에서 사용되는 다음 각호에 기재되어 있는 용어는, 다른 특별한 언급이 없는 한, 각각 다음의 의미를 갖는다.

1. “계약기술”이란 “계약특허”에 관한 기술을 말한다.
2. “계약특허”라 함은 (갑)이 기출원하여 특허등록된 특허등록번호 제○○○호 (또는 현재 출원중인 대한민국 특허출원번호 제000호와 이에 기초하여 취득할 특허권)(발명의 명칭 : ○○○)을 말한다. (단, 출원중인 산업재산권이 등록되지 아니하는 경우에도 본 계약은 계속 유효하며, (을)은 본 계약상의 이행사항을 성실히 수행하여야 한다.)
3. “계약제품”이라 함은 “계약기술”을 사용하여 생산되는 모든 제품(또는 장치, 설비 등)을 말하고, 중간체 또는 원료를 생산, 판매하는 경우 그 중간체나 원료를 말한다.
4. “생산개시”라 함은 (을)이 “계약기술”을 이용하여 “계약제품”을 최초로 생산한 것을 말하며, 그 해당 일을 “생산개시일”이라 한다.

제 2 조 (기술이전의 내용)

① (갑)은 (을)이 본 계약의 조건에 따라 대한민국 내에서 “계약기술”을 실시하는데 동의하여 (을)에게 국내 **전용실시권**(또는 **통상실시권**)을 허여한다. 단, 국외실시의 경우에는 제3조에 따른다.

② 본조 제①항의 전용실시권이라 함은 (을)이 **독점적으로**(또는 **정당하게**) “계약제품”을 제조, 판매할 수 있는 권리를 말한다.

③ (을)은 본 계약 발효일 이후 “계약특허”에 대한 보정, 등록, 유지, 방어, 실시권 설정 및 명의이전 등에 소요되는 일체비용을 부담한다.

(통상실시권인 경우, 실시권 설정에 소요되는 일체비용을 부담한다)

④ (을)은 (갑)의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 동 실시권을 제공하거나 양도할 수 없으며 (갑) 또한 본 계약의 효력이 존속하는 동안에는 본 계약에 의하여 취득되는 제반권리와 의무를 제3자에게 제공하거나 양도할 수 없다.

제 3 조 (국외실시)

“국외실시”는 대한민국 이외의 지역에 실시권을 대여하거나 기술을 수출하는 것(동 지역에서 제품을 생산, 판매하는 행위 포함)을 말하며, (을)이 “계약기술”을 “국외실시”하고자 하는 경우, 사전에 (갑)과 협의하여 본 계약과 별도로 “국외실시”에 관한 실시계약을 체결하여야 한다.

제 4 조 (계약기간 및 생산개시일 통보)

① 본 계약은 본 계약체결일에 효력을 발생하며, 제9조 제③항 내지 제④항 또는 제13조 제①항의 각호에 의하여 종료되지 않는 한 2000년 0월 0일(또는 “계약특허”의 특허권의 존속기간(특허 출원일로부터 20년)이 종료되는 연도 말)까지 효력을 유지한다.

② (을)은 본 계약체결일로부터 3년 이내에 “생산개시”를 하여야 하며, 생산개시일로부터 1개월 이내에 (갑)에 “생산개시일”을 서면으로 통보하여야 한다. 다만 “생산개시일”은 양 당사자의 합의하에 연기할 수 있다.

제 5 조 (기술이전의 대가)

(을)은 본 실시권에 대한 대가로서 다음과 같이 기술료를 (갑)에게 지급한다.

1. (선급기술료) (을)은 선급기술료로 금000원정(₩000)을 (갑)에게 아래 표의 일정에 따라 현금으로 지급한다. (부가세 별도)

구분	지급기한	금액	지급조건
1차	본 계약 체결일 후 2000년 0월 0일 까지	₩	현금
2차	2000년 0월 0일 이내	₩	현금
계		₩	현금

- 입금계좌: 140-007-485992 / 신한은행

- 예 금 주: 건국대학교 산학협력단장

2. (경상기술료) (을)은 경상실시료로 “생산개시일”로부터 “계약특허”의 000년 00월 00일(또는 특허권의 존속기간(특허 출원일로부터 20년)이 종료되는 연도 말)까지 매년 본 “계약제품”에 대한 매출액(또는 순매출액, 매출총이익, 순이익 등)의 00%를 제6조에 의거 (갑)에 현금으로 지급한다.(부가세 별도)

※ 순매출액, 매출총이익, 순이익 등이란 ~~~를 말한다.

제 6 조 (경상기술료 계산)

① (을)은 제5조의 경상기술료를 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 분기로 하여 계산하여 당해 경상기술료를 익년도 3월말까지 (갑)에게 지급한다.

② (을)은 경상실시료 지급 시에 공인회계사에 의해 검증된 경상기술료 계산서와 매출액이 산출된 근거가 기술된 서면보고서를 (갑)에게 제공하여야 한다.

③ (갑)은 경상기술료 계산근거를 확인하기 위하여 직접 또는 대리인으로 하여금 회계 관련자료를 검사하게 할 수 있으며, 이 경우 (을)의 회계 상 오류 등으로 인하여 차액이 발생하는 경우 그 차액을 즉시 (갑)에게 지급하여야 한다. 또한, (갑)에게 기지급한 금액과 비교하여 오류 등으로 발생한 차액이 5% 이상인

경우 검사를 위한 제반비용은 (을)이 별도로 부담한다.

제 7 조 (기술의 개량)

(을)이 본 계약의 기간 중 (갑)이 취득하는 “계약특허”의 개량기술에 대한 특허 또는 실용신안등록(출원 중인 것을 포함한다)에 대한 실시권을 취득할 것을 희망하는 때는 (갑) 및 (을)은 당해 개량특허 또는 실용신안등록의 본 계약의 추가 및 당해 추가에 따른 제5조에서 정한 대가 및 기타의 조건변경에 관하여 성실하게 협의하기로 한다.

제 8 조 (신의성실의 의무)

본 계약이 목적하는 바를 상호 충족시키기에 필요한 제반사항에 대하여 (갑)은 신의, 성실을 다하여 (을)에게 적극 협조하여야 하며, (을) 또한 본 계약을 성실히 이행하여야 한다.

제 9 조(면책)

- ① (갑)은 (을)에 의한 “계약기술”의 실시가 제3자의 특허권 기타 산업재산권을 침해하지 않는 것을 보증하는 것은 아니다.
- ② 제3자가 “계약기술”을 침해하거나, 침해하려 하고 있는 것을 안 때에는 (갑)과 (을)은 상호간에 그 사실을 통보하여, 상호이익을 위해 협력한다.
- ③ (을)이 직접 또는 간접으로 “계약특허”의 효력을 다투는 경우에는 (갑)은 본 계약을 해지할 수 있다.
- ④ “계약특허”에 대한 무효심결이 확정된 경우, 또는 출원 중인 “계약특허”에 대하여 거절결정의 확정 등으로 (을)이 더 이상 “계약기술”을 사용할 수 없을 경우 본 계약은 해지되며, 이에 따라 해지되었을 경우에도 (갑)은 기지급 받은 금액을 환불하지 아니한다.

제 10 조(비밀보장)

(을)은 “계약기술”이 타에 제공되거나 누설되지 않도록 보안에 유의하여야 하며 이 의무는 그 임원 및 피용자나 그 승계인을 통하여 사실상 위반됨이 없도록 하는 의무를 포함한다. 또한 본 조항은 본 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에도 계속 유효하다.

제 11 조 (계약의 변경)

본 계약의 내용은 (갑)과 (을)의 서면합의에 의하여 유효하게 변경될 수 있다.

제 12 조 (불가항력)

본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어 천재지변 또는 불가항력으로 발생하거나 기타 일방의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여 발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제 13 조(계약의 해지)

① (갑)은 다음 각호의 경우에 30일의 기한을 두고 (을)에게 그 이행을 서면으로 최고함으로써 본 계약을 취소할 권리를 가지며 이에 따라 해지되었을 경우에도 (갑)은 기지급 받은 금액을 환불하지 아니하며, (을)은 기술자료를 (갑)에 반환하고 본 계약상의 모든 권리를 포기하여야 한다.

1. 통보기한 내에 “생산개시일”을 통보하지 아니하거나, “생산개시일” 전이라도 (을)이 생산을 포기한 것으로 인정되는 경우.
2. “생산개시일”이후 (을)이 조업중단 등으로 실시할 수 없다고 인정될 경우.
3. (을)이 제5조에 따른 실시료를 정당한 이유 없이 지급치 아니할 경우.
4. 기타 본 계약상의 의무를 위반할 경우.

② 본 계약이 해지 또는 해제되었을 경우, (을)은 스스로 또는 제3자로 하여금 “계약기술”을 실시토록 하거나 “계약제품”의 생산을 행하지 아니한다.

제 14 조 (손해배상)

본 계약상의 의무를 위반한 당사자는 상대방에게 그로 인한 손해를 배상하여야 한다.

제 15 조 (명칭사용)

(을)은 (갑)의 사전 동의 없이는 본 계약과 관련하여 지득한 정보 및 (갑)이 (을)에게 제공한 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제, 복사물을 광고 판매촉진, 기타 선전의 목적 및 쟁송상의 자료로 사용하지 아니할 것이며, 또한 상기의 목적으로 (갑)의 명칭을 암시하거나 사용하여서는 아니 된다.

제 16 조 (중요사항의 변경)

(을)이 본 계약체결 후 법인의 주소 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체 없이 (갑)에 통보하여야 하며, 그 불이행으로 인한 (갑)의 착오는 (을)의 항변으로부터 면책된다.

제 17 조 (분쟁해결)

본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 (갑)과 (을)은 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 사단법인 대한상사중재원의 중재규칙에 의하여 해결한다.

제 18 조 (계약의 효력)

- ① 본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.
- ② 본 계약은 (갑)과 (을)간 기술실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로 이전에 (갑)과 (을)간의 모든 문서에 우선한다. 또한 본 계약과 관련 있는 다른 협의나 계약은 이 계약서에 언급되고 서면으로 작성되어 권한 있는 당사자의 서명이 없는 한 그 효력이 없다.

제 19 조 (해석)

본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대하여는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각 기명 날인한 후 각 1통씩 보유하기로 한다.

- 첨부 : 1. 법인인감증명서 1부.
2. 사업자등록증 사본 1부.